

1500269-12.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2008341/2021 - DEL.POL.GARÇA, 11210112 - DEL.POL.GARÇA, 1353/20/204 -

DEL.POL.GARÇA, 2008341 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL WILIAN CALISTO SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500269-12.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500269-12.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2008341/2021 - DEL.POL.GARÇA, 11210112 - DEL.POL.GARÇA, 1353/20/204 -

DEL.POL.GARÇA, 2008341 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL WILIAN CALISTO SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

RAFAEL WILIAN CALISTO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, porque, no dia 13 de outubro de 2020, no período noturno, no endereço indicado na denúncia, nesta cidade e comarca, teria se apropriado de coisas alheias de que tinha a posse, consistente em seis telhas Eternit de medidas 1,10m x 3,60m, avaliadas em R\$ 594,00, pertencentes a J.Â.P.

Narra a denúncia que o réu alugou o imóvel de propriedade de J.Â.P. e, na data dos fatos, na qualidade de possuidor indireto do imóvel (locatário), retirou do telhado e se apropriou indevidamente de seis telhas Eternit da residência da vítima, invertendo o título da posse. Ao tomar conhecimento dos fatos, por meio de outro inquilino que habita a casa dos fundos, localizada no mesmo terreno, a vítima entrou em contato com o réu, que confessou, informalmente, ter retirado e vendido as telhas.

Auto de avaliação à pág. 6.

Aos 10 de abril de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou as razões pelas quais deixou de fazer proposta de acordo de não persecução penal (págs. 28/31).

Folha e certidão de antecedentes às págs. 36/38 e 164/167.

Defensora nomeada apresentou pedido de acordo (págs. 40/41), o Promotor de Justiça reiterou a recusa e acrescentou também não ser possível a suspensão condicional do processo (pág. 47), e o Procurador-Geral de Justiça insistiu na recusa (págs. 55/63).

Denúncia recebida no dia 1º de dezembro de 2021 (pág. 64).

Não localizado o réu (págs. 71 e 86), foi expedido edital para a citação (págs. 80/82) e determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional (pág. 91).

Com a citação pessoal do réu (pág. 98), foi retomado o curso processual (pág. 99) e a Defensora apresentou resposta escrita à acusação (pág. 104).

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 109/110).

Inquiridas vítima e testemunha, foi determinado o prosseguimento do feito nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu, citado e intimado, deixou de comparecer em Juízo para ser interrogado. Na sequência, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e considerações sobre a dosimetria da pena. A Defesa propugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que o conjunto probatório é frágil; os depoimentos das testemunhas são conturbados e conflitantes; o acusado não foi ouvido na fase policial e não compareceu em Juízo para esclarecer os fatos a ele imputados; na dúvida a absolvição é de rigor; e, por fim, requereu a absolvição por total ausência de provas (págs. 98, 117/118, 130 e 157/159).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados durante a instrução.

De fato, a vítima disse que o réu era seu locatário e contra ele havia ordem de despejo. Esteve na casa e viu que estava destelhada. Conversou com o réu e ele falou que vendeu as telhas porque estava precisando de dinheiro. Disse, ainda, que o réu não restituiu as telhas, não pagou nenhum valor correspondente, assim como não pagou o aluguel (págs. 157/159).

A testemunha Daniel disse conhecer o réu, o qual residia em frente de sua casa, no mesmo terreno. Entre duas e três horas da manhã, seus cachorros começaram a latir, então abriu a porta para verificar o que estava ocorrendo, e viu o réu sobre as telhas, retirando-as. Perguntou o que ele estava fazendo naquele horário e ele respondeu que só estava mexendo lá. No outro dia não havia mais telhas. As telhas foram retiradas do telhado. A casa era alugada, o réu morava no local e retirou as telhas como se fossem dele. Quando se mudou para o local, as telhas estavam sobre a casa e o réu as retirou depois. Reconheceu o réu, na ocasião dos fatos chamou-o e perguntou o que ele estava fazendo, tendo ele respondido que só estava vendo um negócio. Quando se mudou para o local, o réu já morava na outra casa existente no terreno (págs. 157/159).

Transposta a instrução, observa-se que o réu não foi ouvido na Delegacia e em Juízo. A propósito, regularmente citado, haja vista a certidão lavrada em cartório revestida de fé pública (pág. 98), e posteriormente intimado (págs. 117/118 e 130), o réu deixou de comparecer em Juízo para apresentar sua versão dos fatos (págs. 157/159).

De outro lado, a vítima foi categórica ao afirmar que havia alugado casa ao réu e que este retirou as telhas do imóvel sem sua autorização. Asseverou haver ficado sabendo por intermédio do próprio réu que ele vendeu as telhas, as quais não foram restituídas, tampouco foi pago valor correspondente.

As declarações da vítima estão em compasso com o depoimento de testemunha presencial. A testemunha Daniel, ouvida sob o contraditório, descreveu que era de madrugada quando viu o réu sobre o telhado retirando as telhas. Afirmou que residiam em casas distintas localizadas em um mesmo terreno, que se mudou para o local depois do réu e que as telhas retiradas já estavam na casa quando se mudou para o local.

Nada há nos autos a infirmar a palavra da vítima e da testemunha.

Com efeito, percebe-se que as provas são robustas e apontam para a condenação do réu pelo delito a ele imputado, já que, efetivamente, apropriou-se indevidamente das telhas pertencentes à vítima.

Há, assim, perfeita subsunção do fato concreto ao artigo 168, caput, do Código Penal, uma vez que o réu demudou de forma ilegítima a posse do bem em propriedade.

Presentes os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena, conforme dispõe o artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no patamar mínimo legal, de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes, a pena permanece em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes elementos informadores suficientes sobre a situação financeira do réu, fica atribuído ao dia-multa o valor mínimo legal, a ser atualizado.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos legais, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da Execução (CP, artigos 43, IV, 44 e 46).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório e condeno RAFAEL WILIAN CALISTO SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser atualizado, conforme artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal. E, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser definida pelo Juízo da Execução, nos termos dos artigos 43, IV, 44 e 46, do Código Penal.

Ausentes os requisitos da segregação cautelar e sendo esta incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aplicada, o réu poderá interpor eventual recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA